



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 194/2015/CA1

///raná, 19 de septiembre de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**MORALES, RAUL OSVALDO C/ ANSES S/ JUBILACION ANTICIPADA**", Expte. N° FPA 194/2015/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que estos actuados son traídos a consideración del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado por la parte demandada a fs. 52/62 vta., contra la sentencia de este Tribunal obrante a fs. 43/48 que rechaza el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirma la resolución recurrida, impone las costas a la apelante vencida, regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

La sentencia apelada, en prieta síntesis, declaró la inconstitucionalidad para el caso concreto del art. 4 de la Resolución 884/06 de ANSES y ordenó a la demandada la liquidación y pago del beneficio jubilatorio del actor.

A fs. 64/66 éste contesta el traslado corrido y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 67.

II- a) Que la impugnante sustenta su recurso en lo dispuesto por el art. 14 de la ley 48. Sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y reviste carácter de sentencia definitiva. Alega la arbitrariedad de la sentencia dictada por sustentarse en afirmaciones de naturaleza dogmática, porque omitió el tratamiento de cuestiones oportunamente introducidas y porque efectuó una interpretación arbitraria, imprevisor e



imprudente. Refiere a la oportunidad en que surgió la cuestión federal y a su introducción, y rebate los argumentos de la resolución cuestionada. Finalmente, solicita la concesión del recurso con efecto suspensivo, invocando gravedad institucional.

b) Que el actor contesta el traslado corrido y solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

III- Que la recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término. De la lectura del caso de marras se advierte que se cuestiona la inteligencia de una norma federal, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

IV- Que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró mal concedidos por falta de fundamentación autónoma los recursos extraordinarios deducidos en los autos "AGUILAR, JOSEFA ROSA C/ PEN Y OTRO S/ AMPARO LEY 16986" (Expte. FLP 76002394/CS1 y otros), entre los cuales se encontraba la causa "SALAVERRY GUSTAVO EDUARDO CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 81024015/2013, proveniente de este Tribunal y cuyo recurso es idéntico al presente.

Consecuentemente, corresponde declarar inadmisibile el recurso interpuesto, con costas a cargo de la recurrente (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

V- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios por las labores desarrolladas que dieran lugar a la





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 194/2015/CA1

presente, los correspondientes al Dr. Leandro A. Robaina en la suma de PESOS MIL CIENTO VEINTE (\$1.120,00) y los pertenecientes a la Dra. María Verónica Singh en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$875,00) -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la parte demandada, con costas a su cargo (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios por las labores desarrolladas que dieran lugar a la presente, los correspondientes al Dr. Leandro A. Robaina en la suma de PESOS MIL CIENTO VEINTE (\$1.120,00) y los pertenecientes a la Dra. María Verónica Singh en la suma de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO (\$875,00) -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 19/09/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: MATEO JOSÉ BUSANICHE,



#24619579#188267885#20170919121037027